



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

CONHECENDO AS INSTITUIÇÕES MILITARES

CONHECENDO OS POSTOS E GRADUAÇÕES

CONHECENDO AS JUSTIÇAS MILITARES

APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR

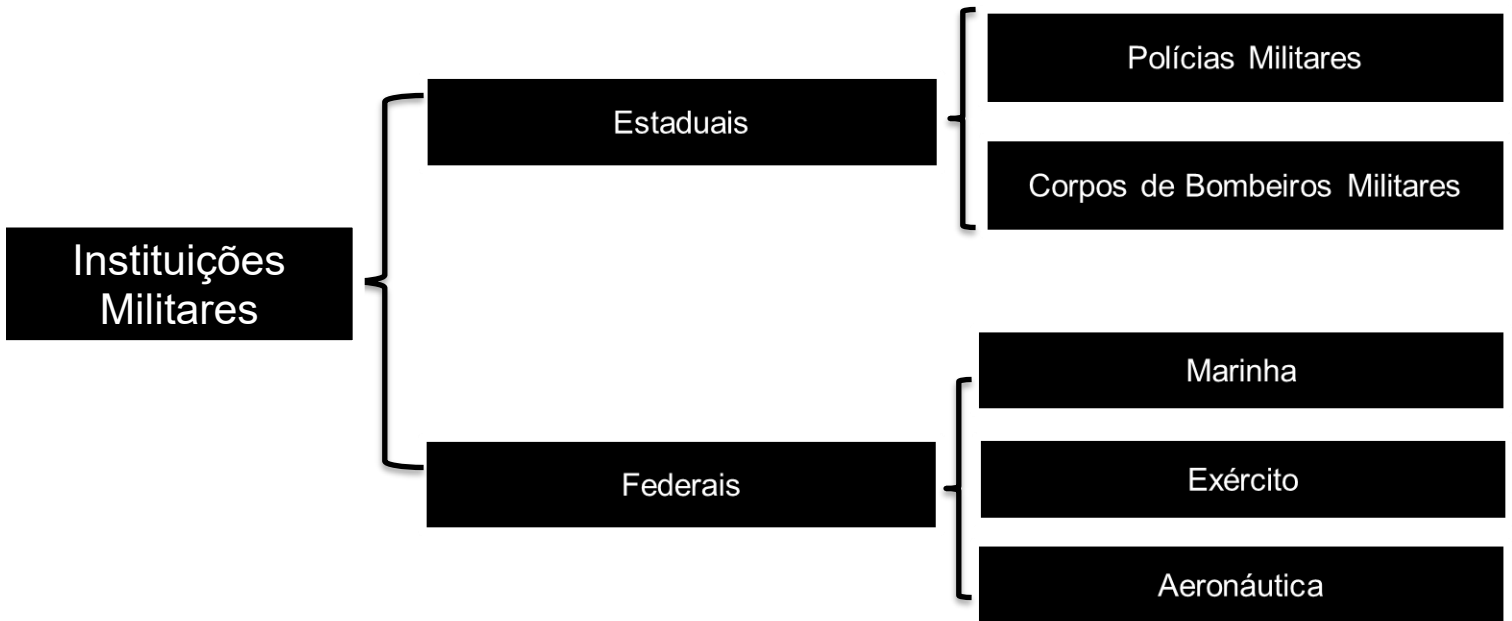
POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR

INQUÉRITO POLICIAL MILITAR

- **Observações iniciais**

- direito penal militar tem por base uma relação jurídica material: ex. A agride B, sendo A um soldado e B um capitão;
- Para esse exemplo, existe um tipo penal incriminador (violência contra superior)
- Para aplicar o direito material a esse caso concreto, precisa do direito processual
- O direito processual busca reproduzir o que ocorreu nos fatos ao processo
- Relação equidistante entre acusação, defesa e juiz: relação triangular
- juiz deve ser imparcial

- CONHECENDO AS INSTITUIÇÕES MILITARES



- **ex.** ao se falar em Conselho de Justiça, quando houver um crime praticado por policial militar, o Conselho será composto por policiais militares; quando praticado por bombeiro militar, o Conselho será composto por bombeiros militares; essas disposições se aplicam onde as instituições são distintas, já que há estados que são abrangidas pela mesma instituição (o Conselho pode ser composto tanto por policial militar quanto por bombeiro militar nessa última hipótese)
- **obs.** ao se mencionar militares dos estados, durante as aulas, refere-se indistintamente aos bombeiros e aos policiais militares
- **obs.** a ordem correta para se referir às forças armadas é: marinha, exército e aeronáutica (foi a ordem de criação das instituições –marinha foi a primeira no Brasil, chegando com a família real); interessante seguir essa ordem em uma prova escrita/aberta
- **obs.** existem simulacros de militares: por exemplo, grupos paramilitares (ex. grupos que aplicavam uma rotina militar à jovens de uma forma quase igual ao quartel, mas que não eram militares); escoteiros; guarda municipal; bombeiro civil
- **obs.** para ser militar deve ser integrante da polícia militar, bombeiro militar ou das forças armadas
- **obs.** a palavra militar pode ter uma acepção muito mais ampla (como no plano constitucional) e uma acepção mais restrita (como no art. 22 do CPM)¹
- **obs.** crime militar não é cometido apenas pelos militares

¹ Art. 22. É considerada militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar.

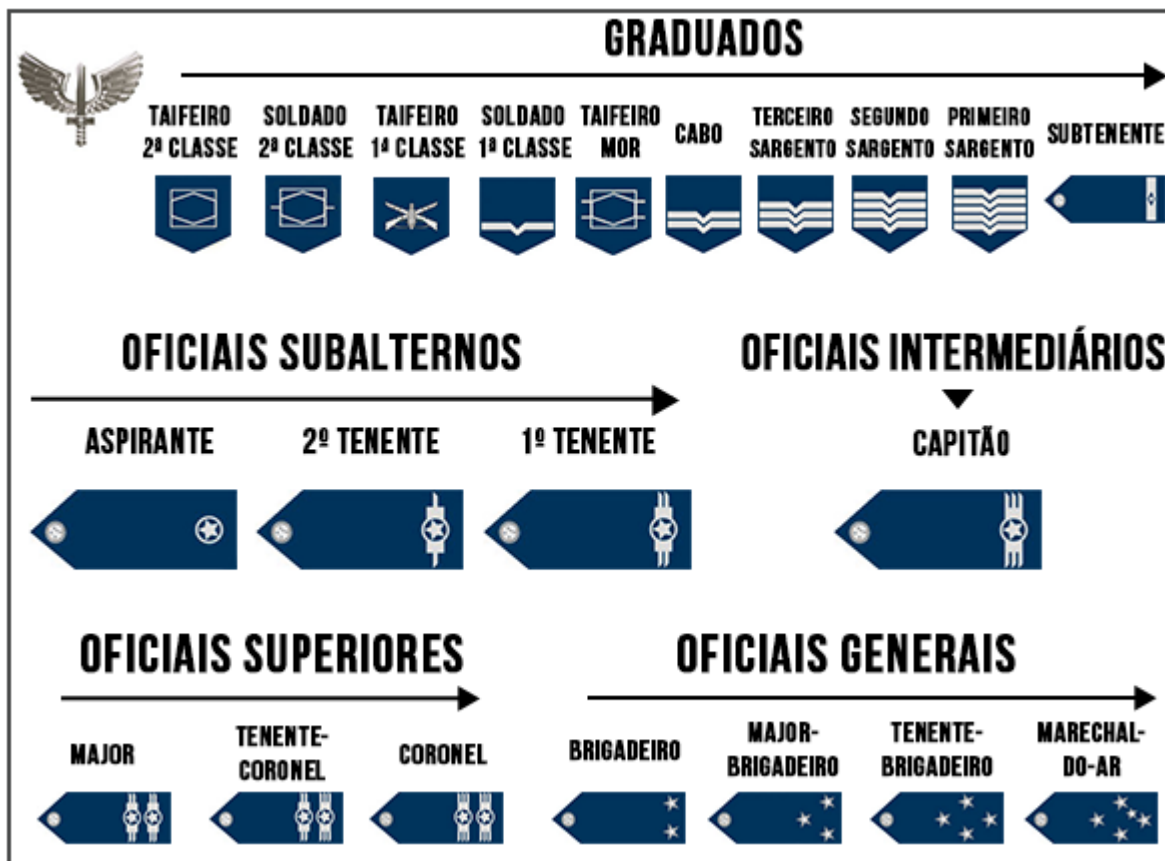
- CONHECENDO OS POSTOS E GRADUAÇÕES



- Guarda marinha e aspirante das forças armadas são aspirantes ao oficialato
- No quadro, que é exemplificativo, não aparecem as praças especiais (cadete e aspirante)
- Almirante, puro, somente existe em tempo de guerra
- O STM possui composição de 15 ministros, dos quais 10 são militares, sendo 3 da marinha



- Dos militares que compõem o STM, 4 são oficiais gerais do exército



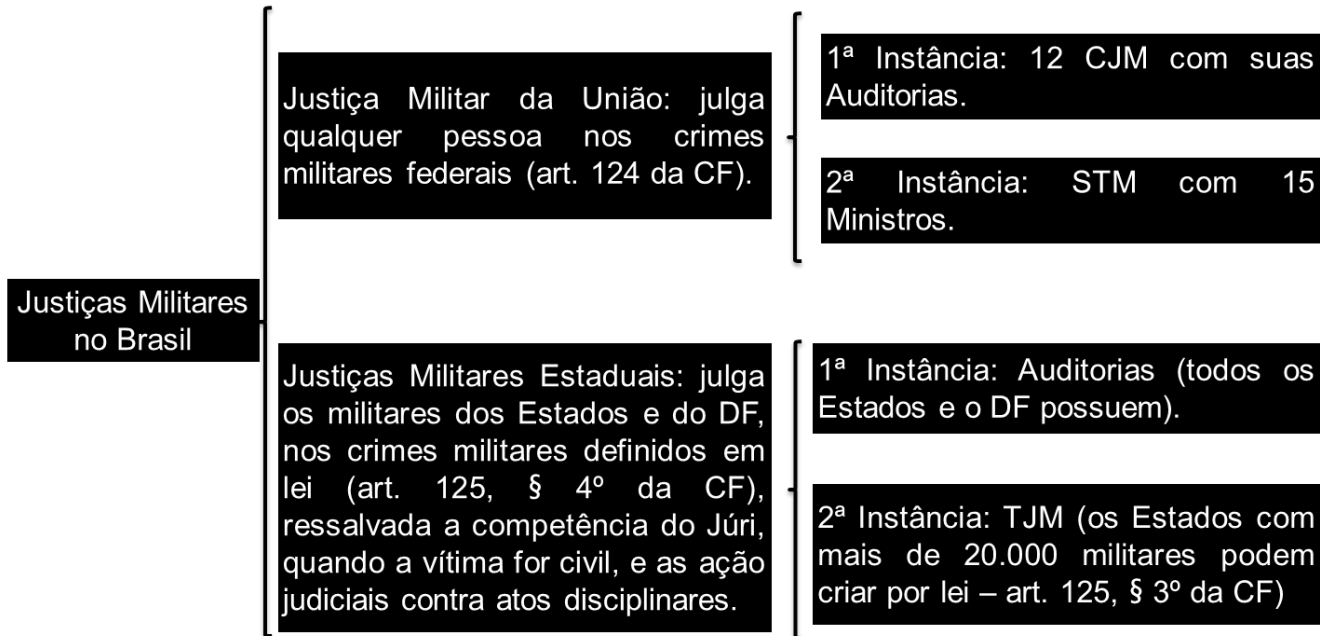
- Dos militares que compõem o STM, 3 são da aeronáutica

- **Policias militares tendem a seguir o quadro do exército**
 - É possível fracionar a graduação de soldado em até 3 classes
 - Não existe general de PM
 - São reguladas pelo Decreto Lei 667/69 que foi recepcionado como lei ordinária
 - Esse Decreto Lei é regulamentado pelo Decreto 88.777/83
 - Arcabouço normativo federal aplicável às policias militares
 - A partir desses decretos se torna possível que lei estadual possa suprimir uma ou mais graduações e um ou mais postos, podendo haver uma hierarquia distinta na designação
 - A União legisla no tema através de norma geral (DL supracitado)

- **Quando o crime afetar as instituições militares estaduais**
 - Pode ser crime comum ou militar
 - Quando for um crime militar o processo e o julgamento ocorrerão pela justiça militar dos estados e do DF

- **Quando o crime afetar as forças armadas ou bens jurídicos tutelados pelo direito penal em âmbito federal**
 - O processo ocorrerá perante a justiça militar da União

- **CONHECENDO AS JUSTIÇAS MILITARES**



- **Justiça militar da União em primeira instância**
 - Justiça militar da União julga qualquer pessoa
 - Atente-se que um civil pode cometer um crime militar e ser julgado nessa jurisdição
 - Crimes militares são os que estão no CPM e os da legislação penal comum que podem ser levados para o DPM

- Competência material (Absoluta)
- CJM – circunscrição judiciária militar (repartição da JMU); não é órgão de julgamento
 - cada CJM pode ter uma ou mais auditorias
 - auditoria é uma vara de justiça militar (onde acontece o julgamento)
 - dentro da auditoria há os órgãos de julgamento (conselho permanente de justiça; conselho especial de justiça; julgamento monocrático pelo juiz federal da JM)
 - conselho é um órgão colegiado de julgamento de escabinato, composto por um juiz togado e quatro militares da força da qual pertence o réu (ex. se foi crime praticado por militar do exército, serão do exército) – note que são 5 julgadores
 - Nos conselhos é obrigatória a presença de pelo menos um oficial superior
 - O número de conselhos especiais presentes em uma auditoria depende do número de processos envolvendo oficiais
 - Apenas um conselho permanente para cada força armada existente (presentes em uma auditoria)
- Conselho permanente de justiça:
 - Julga praças
 - O Conselho é **Sorteado** para ficar 3 meses na auditoria (julgando o que passar no período; não importa o processo)
- Conselho especial de justiça:
 - Julga oficiais
 - de segundo tenente até o coronel (no caso do oficial general, há foro especial por prerrogativa de função, sendo julgado pelo STM)
 - o Conselho fica atrelado ao processo (até o fim do processo, a composição do conselho é a mesma – em regra)
 - note que é sorteado para o processo
 - Concurso de pessoas entre oficial e praça: conselho especial atrai a competência
 - obs. conselho especial acompanha o processo do início ao fim
 - obs.2 o conselho permanente é sorteado para ficar por 3 meses; não se observa o princípio da identidade física do juiz: um conselho pode colher a prova e outro julgar
- Juiz federal da JM
 - julgamento monocrático
 - compõe o conselho
 - ora julga no bojo do conselho, ora monocraticamente
 - julga monocraticamente os crimes militares praticados por civis
 - ou julga militares em que há processo em que exista civil sendo réu, por conexão ou continência

- **Sujeito ativo civil:** juiz federal da justiça militar julga de maneira monocrática - Concurso entre civil e militar: o juiz irá julgar todo mundo monocraticamente (art. 27 e 30 da Lei de organização da JMU)
- na auditoria há o juiz federal da justiça militar (titular) e o juiz federal substituto
- Ministério Público no âmbito da União
 - em cada sede de auditoria corresponde a uma sede de procuradoria do MPM
 - MPM específico
 - Pertence ao MPU
 - não há procuradores militares (são promotores)
 - LC 75/93 – percebe-se uma estrutura mais próxima de um MP estadual
 - promotor de justiça militar e procurador de justiça militar
 - em cada procuradoria a matriz é um procurador e dois promotores; todos atuam igualmente em primeira instância
 - quem atua em segunda instância é o subprocurador geral
 - **obs. há CJM que não possui apenas uma auditoria:**
 - o número de procuradorias correspondentes dependerá se essas auditorias são na mesma cidade ou em sedes diferentes
 - ex. SP, a segunda CJM possui duas auditorias, sendo que ambas ficam na capital; na primeira auditoria há o juiz titular, juiz substituto; na segunda auditoria também; há a procuradoria de justiça militar de SP que também fica na capital
 - RJ possui 4 auditorias, sendo que abarcam tanto o RJ quanto o ES, todas localizadas na capital do RJ
 - MG possui auditoria em Juiz de Fora, não existindo em BH;
 - essas disposições podem trazer um problema ao MP: por exemplo em Belém do Pará – possui auditoria e tem procuradoria, mas essa CJM abarca o Maranhão; se um encarregado de inquérito em São Luís quiser falar com um promotor, terá que ir até Belém, já que não existe sede de auditoria em São Luís e nem sede de procuradoria
 - ex. RS: terceira CJM (somente repartição); existem três varas de JM (três auditorias); uma em Porto Alegre, outra em Bajé e outra em Santa Maria; correspondentemente à essas auditorias, existem três procuradorias
- obs. Tanto o juiz federal da JMU quanto o MPM, possuem concursos próprios para ingresso na carreira

➤ **Justiça militar da União em segunda instância**

- STM com 15 ministros
- 10 são militares (4 do exército, três da marinha e 3 da aeronáutica)
- todo julgamento é colegiado (não julga por turmas)
- os outros 5 ministros são civis (1 do MPM, 1 da magistratura militar, 3 advogados com experiência e nomeados pelo Presidente da República e sabatinados pelo Senado)

- Competência do STM:
 - **i) recursal**
 - apelação da 3ª CJM, por exemplo, vai direto para o STM
 - não há TRM
 - **ii) ações autônomas de impugnação**
 - ex. HC contra ato de juiz federal da JM; MS contra ato de juiz federal da JM
 - **iii) originária:**
 - ex. competência originária para processar e julgar oficiais gerais, ressalvado o comandante da força
 - ex. processo de representação do PGJM pela perda de posto e patente de oficial (Art. 142, §3º, VI e VII da CF/88)²
- Como funciona até chegar no STM no sistema de persecução criminal:
 - se as praças praticarem crime militar → vai para o conselho permanente de justiça
 - se for civil → vai para o juiz federal militar
 - o aspirante é praça especial
 - de segundo tenente até coronel → vai para o conselho especial de justiça
 - os oficiais gerais → vai para o STM (STF se for general da força)

Bloco 2

➤ **Justiça Militar dos estados/DF**

- Julga militares dos estados por crimes militares definidos em lei (ressalvado a competência do júri); **não julga civis**
- Apenas militares dos estados (ativos e inativos) são submetidos ao juízo militar estadual (outra diferença com a justiça militar federal – pode haver julgamento de civil)
- Crime doloso contra a vida de civil: art. 125, §4º da CF³
 - Aqui há a ressalva para o tribunal do júri
 - Na justiça militar federal, não existe essa ressalva
- Não possui apenas competência criminal

² § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;

³ § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

- Processa e julga crimes militares, bem como ações judiciais contra atos disciplinares (Punição disciplinar por exemplo)
- Remédios judiciais que discutem punições disciplinares, são de competência da justiça militar estadual (esse ponto não existe no âmbito da União – são discutidas na justiça federal e não na justiça militar da União)
- Em alguns estados a justiça militar possui tribunal, em outros não
 - em SP há o TJM
 - RJ não tem
 - Na primeira instância de SP, por exemplo, existem 6 auditorias de justiça militar
 - as 1ª, 3ª e 4ª auditorias julgam crimes militares
 - as 2ª e 6ª auditorias possuem competência civil (contra atos disciplinares, por exemplo)
 - a 5ª auditoria possui três funções: juiz distribuidor, juiz corregedor, juiz das execuções criminais
 - nas auditorias criminais: chega o IPM, vai para o juiz mais antigo (que é o distribuidor), passa-se para o juiz substituto que abre vista ao MP, este promove o que acha justo (arquiva, diligências, denúncia, etc.);
 - lembrando que no estado de SP o concurso para juiz de direito do juízo militar é específico
 - o MP estadual na justiça militar estadual, diferentemente do âmbito federal, o concurso é para o MP do estado de SP (não é específico)
 - obs. nos estados em que não há essa autonomia, como de SP, em regra, presta-se concurso para juiz do TJ
- Note que a composição na justiça militar dos estados é bem variada
- Competência da justiça militar em primeira instância é criminal e civil
- Órgãos de julgamento na JME:
 - igual da JMU
 - A lógica do conselho permanente (para praças) e especial (para oficiais) é a mesma da JMU
 - **Juízo monocrático**
 - Julga crime militar praticado **contra** civil (civil como sujeito passivo) – ressalvado o crime doloso contra a vida (tribunal do júri)
 - Julga as ações judiciais contra atos disciplinares
 - REPITO: Não existe civil sendo julgado na JME (Salvo se hoje é civil, mas na época do fato era policial ou bombeiro militar)
 - Se civil praticar crime nesse âmbito, remetem-se os autos para a justiça comum (a maioria da doutrina diz que civil não comete crime militar no âmbito estadual)
- Segunda instância na JM estadual/DF
 - pode ser criado o TJM nos casos do art. 125, §3º da CF⁴

⁴ § 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.

- se não houver TJM, será do TJ
- SP, MG e RS possuem TJM
- ex. em SP: foi condenado pela primeira auditoria; apelou; vai para o TJM
- ex. no RN (não possui TJM): foi condenado pela auditoria militar; apelou; vai para o TJ
- ex. em SC: vai para o TJ de SC

▪ **Competência originária:**

- TJM de SP: processa e julga, em crimes militares, por imposição da Constituição Estadual, o comandante geral e o chefe da casa militar (ex. lesão corporal praticada por oficial contra soldado; será julgado nas auditorias pelos conselhos especiais de justiça; se fosse sargento, seria nas auditorias pelo conselho permanente de justiça; se fosse o comandante geral, iria direto para o TJM)
- decretação de perda de posto e patente de oficiais
- decretação de perda de posto e patente de praças (art. 125, §4º da CF)

▪ A composição da segunda instância varia conforme cada estado (lei estadual ou norma local do TJ que irá disciplinar)

- ex. SP: 7 juízes no TJM; 4 são coronéis da ativa da PM; há inscrição dos coronéis para preencher a vaga; o próprio TJM faz votação e chega em lista sêxtupla; essa lista vai para o TJ comum de SP, que por seu órgão especial reduz para uma lista tríplice; governador escolhe um dos três; há, ainda, três civis, sendo um juiz de carreira da auditoria, um do MP pelo 5º constitucional e um pela OAB no mesmo sistema de escolha acima

QUESTÃO

Para as questões de 31 a 65, assinale a alternativa correta. Estão sujeitos ao Foro Militar (Questão 40 - 10º Concurso MPM – 2010):

- A. Quaisquer que sejam os agentes, nos crimes contra as instituições militares.
- B. Os reservistas, considerados como tais os militares da reserva, quando praticando crimes militares *ratione personae*.
- C. Os militares e os assemelhados, considerados estes últimos os policiais e bombeiros militares e os servidores civis das Forças Armadas.
- D. Quaisquer que sejam os agentes, nos crimes contra a segurança nacional e a segurança externa do País.

Resposta: A.

- obs. não confunda crime contra a segurança nacional (crime político de lei específica) com crimes contra a segurança externa do país que estão no CPM (ex. hostilidade contra país estrangeiro)

QUADRO EXPOSITIVO

JMU	JME/DF
1) Órgãos de julgamento: Juiz Federal da Justiça Militar (Lei n. 13.774/18 – praticado por civil), Conselho Permanente de Justiça e Conselho Especial de Justiça.	1) Órgãos de julgamento: Conselho Permanente de Justiça, Conselho Especial de Justiça e Juiz de Direito do juízo Militar.
2) Composição dos Conselhos: Juiz Federal e 4 Oficiais da Ativa Sorteados (por Força).	2) Composição dos Conselhos: Juiz de Direito do juízo Militar e 4 Oficiais da Ativa Sorteados (por Força).
3) Presidência dos Conselhos: Juiz Federal da Justiça Militar (Lei n. 13.774/18).	3) Presidência dos Conselhos: Juiz de Direito do juízo Militar.
4) Início do processo: com o recebimento da denúncia (arts. 35 e 396 do CPPM).	4) Início do processo: com o recebimento da denúncia (arts. 35 e 396 do CPPM).
5) Referência para o termos “Juiz” (art. 36, § 1º, CPPM): antes do processo iniciado é o Juiz Federal; após, é o Conselho de Justiça ou o Juiz Federal nos feitos de competência monocrática.	5) Referência para o termos “Juiz” (art. 36, § 1º, CPPM): antes do processo iniciado é o Juiz de Direito do juízo Militar; após, é o Conselho de Justiça, salvo em competência monocrática.

▪ **Discussão:** parágrafos do art. 9º falam que o crime doloso contra a vida de civil (com respaldo para a justiça militar estadual no art. 125, §4º da CF) são julgados pelo tribunal do júri

- a discussão é sobre se o júri pode ser na justiça militar

- há posições para ambos os lados

- o professor entende que, em relação à **JMU** não há problema, já que a CF não traz os órgãos de julgamento (ou seja, nada impede que haja tribunal do júri na JMU; na **JM estadual** é diferente, já que ao art. 124 da CF dispõe sobre um conjunto de crimes e traz uma exceção que não é competência da JM estadual (ressalvando a competência do júri; ou seja, este não é órgão de julgamento da JM estadual)

- Marcelo Streifinger entende que pode existir na JM estadual

▪ **outra discussão** é sobre o civil praticando crime doloso na JMU

- Mario Porto expõe as questões abaixo

- militar que mata dolosamente outro militar, não tem exceção no CPM: será julgado pelo CJM na JMU; militar que mata um reformado dolosamente, também é julgado pelo conselho de justiça na JMU; militar federal que mata civil em GLO está na exceção da exceção do §2º do art. 9º do CPM, sendo julgado pela JMU (Conselho); militar federal que mata civil, não entrando em nenhuma das exceções do §2º do art. 9º, vai para o júri (§1º do art. 9º);⁵

⁵ § 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

-**Civil** que pratica crime doloso contra a vida de militar, não será julgado por conselho e nem pelo júri – esse crime está em um vácuo, sendo certo que será julgado na JMU, mas não se sabe o órgão (não é júri pois não está na exceção do crime doloso contra a vida de civil; não é conselho pois a Lei 13.774 traz o crime praticado por civil em juízo monocrático)

- Existe algum crime doloso contra a vida que possa ser julgado monocraticamente por juiz? R- Sim, o crime doloso contra a vida militar, praticado por civil contra militar da ativa

- **antes da 13.774/18**, quem presidia o conselho, no âmbito da JMU, era o oficial de posto maior ou mais antigo do conselho; hoje é o juiz federal; note a antinomia entre a lei de organização da JMU e o CPPM (este não foi alterado pela lei mencionada e traz a previsão do juiz e do presidente; na prática não há mais essa distinção)

- **APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR**

QUADRO EXPOSITIVO

CPPM	OBSERVAÇÕES
“Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas <u>neste Código</u> , assim em tempo de paz como em tempo de guerra, <u>salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável</u> . Divergência de normas § 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de <u>convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário</u> , prevalecerão as últimas. Aplicação subsidiária § 2º Aplicam-se, subsidiariamente, as normas deste Código aos processos regulados em <u>leis especiais</u> ”.	1) CPPM é a fonte principal do Direito Judiciário Militar. 2) Não há legislação especial hoje que o excepcione, discutindo-se apenas nos crimes militares extravagantes. 3) Recepção como lei ordinária (art. 22, I, CF). 4) Há dispositivos não recepcionados. Ex.: “Art. 406. Durante o interrogatório o acusado ficará de pé, salvo se o seu estado de saúde não o permitir”. 5) Prevalência dos Tratados. 6) § 2º não aplicável, pois só há incidência em crimes militares. Art. 30 da Lei n. 7.170/83 não foi recepcionado pelo art. 109, IV, CF.

○ Para aplicar o processo penal militar, busca-se no CPPM; quando eventualmente lidar com crime militar extravagante, alguns dispositivos do processo penal comum podem ser discutidos (ex. fiança)

- ex. cadeia de custódia do processo penal comum; será que pode ser levado ao processo penal militar?
- ex. interrogatório no CPPM é no início da instrução criminal; o CPP mudou para o final da instrução; o STF definiu que o interrogatório no CPPM também será ao final
- veja que essas disposições levadas ao CPPM são realizadas por partes
- ex. não se aplica o art. 366 do CPP; não se aplica a pergunta direta da parte para a testemunha;

a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)

- A alteração do CPPM deve ser por lei ordinária (diante de sua recepção pela CF/88 como lei ordinária)
 - ex. o HC pelo CPPM sempre é impetrado em segunda instância (STM); com a lei 13.774/18, inaugurou-se a possibilidade de o juízo monocrático apreciar HC, em primeira instância, contra ato de autoridade militar
 - Veja que mesmo não sendo uma alteração direta no CPPM, acaba revogando o art. mencionado
- Prevalência dos tratados
 - ex. aplicação da lei penal militar em relação ao território: princípio da extraterritorialidade salvo se tratado ou convenção dispor de forma diversa
 - na divergência entre CPPM e tratado ou convenção, prevalecem os últimos

QUADRO EXPOSITIVO

CPPM	OBSERVAÇÕES
“Art. 2º A lei de processo penal militar deve ser interpretada no <u>sentido literal de suas expressões</u>. Os <u>termos técnicos</u> não de ser entendidos em sua <u>acepção especial</u>, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Interpretação extensiva ou restritiva § 1º Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é mais ampla, do que sua intenção. Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal § 2º Não é, porém, <u>admissível qualquer dessas interpretações</u>, quando: a) cercear a defesa pessoal do acusado; b) prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a natureza; c) desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo”.	1) Regra é a interpretação literal. Extensiva e restritiva por exceção. 2) Ex.: Cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que conceder ou não a liberdade provisória, embora a letra “i” do art. 516 do CPPM apenas mencione a menagem. 3) Devem ser fixados os casos de inadmissibilidade do § 2º. Exemplos: ✓ Art. 404, § 1º: o ACUSADO poderá solicitar leitura de peças antes do interrogatório, não a acusação. ✓ Art. 105, “b”: discordância de suspeição de juiz (ulterior) do Conselho, permitindo a cisão de ato instrutório, quando o CPPM admite apenas o julgamento. ✓ Aplicação da absolvição sumária (art. 397 do CPP), sem a anuência do MPM.

- Lembre-se que a menagem também é uma medida assecuratória preventiva sobre a pessoa; por isso esse exemplo para a possibilidade de estender para a liberdade provisória (mencionado no quadro acima); outro exemplo, também no RESE, é a de estender a hipótese aplicada para decisão que não conhece recurso para correição parcial (ainda que não seja recurso, mas tem uma natureza muito próxima)

- RHC 142608

EMENTA Agravo regimental na medida cautelar no recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Precedentes. Não conhecimento do recurso. Recebimento como pedido de reconsideração. Possibilidade. Precedentes. Denúncia. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência prima facie da Justiça Militar (CPM, art. 9º, III, a). Precedentes. Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Plausibilidade jurídica do pedido. Liminar deferida para suspender o andamento da ação penal militar na origem. Suspensão do lapso prescricional, contado a partir da sessão de julgamento (CPM, art. 125, § 4º, I, c/c o CP, art. 116, I). 1. Segundo a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, “não se revela suscetível de conhecimento, por incabível, recurso de agravo (agravo regimental) contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de habeas corpus originariamente impetrado

perante o Supremo Tribunal Federal” (HC nº 94.933/RR-MC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/2/09). 2. Agravo regimental do qual não se conhece. 3. Possibilidade de o recurso inadmissível ser analisado como pedido de reconsideração (v.g. HC nº 151060-MC-AgR, de minha relatoria, DJe de 18/12/17). 4. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar). 5. Competência, prima facie, da Justiça Militar, em razão de suposta ofensa às instituições militares e a suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 6. Plausibilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 7. O Tribunal Pleno ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 8. O escopo de conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, que, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 9. Petição de agravo recebida como pedido de reconsideração para se deferir a liminar e se suspender o andamento da ação penal militar na origem, até que se conclua o julgamento de mérito da impetração. 10. Determinação de suspensão do lapso prescricional, contado a partir da sessão de julgamento, com fundamento no inciso I, § 4º, do art. 125 do Código Penal Militar, combinado com o inciso I do art. 116 do Código Penal.

Bloco 3

QUADRO EXPOSITIVO	
CPPM	OBSERVAÇÕES
“Suprimento dos casos omissos Art. 3º Os <u>casos omissos</u> neste Código serão supridos: a) pela legislação de <u>processo penal comum</u> , quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da <u>índole do processo penal militar</u> ; b) pela <u>jurisprudência</u> ; c) pelos <u>usos e costumes militares</u> ; d) pelos <u>princípios gerais de Direito</u> ; e) pela <u>analogia</u> ”.	1) <i>Non liquet</i> . 2) Omissão e silêncio eloquente (requisição de IPM por juiz). 3) Omissão por inconstitucionalidade (interrogatório no início da instrução). 4) Regras de integração da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro: “Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a <u>analogia</u> , os <u>costumes</u> e os <u>princípios gerais de direito</u> ”. 5) Jurisprudência é fruto das outras.

- na alínea “a” acima, pode-se exemplificar com a cadeia de custódia
 - não há previsão no CPPM, mas o instituto pode ser utilizado com fundamento nessa alínea
 - índole do processo penal militar:

- alguns dizem ser hierarquia e disciplinar
 - o professor discorda, pois o processo penal militar não deve proteger esses bens jurídicos (salvo, acidentalmente, na prisão preventiva), sendo esta uma função do direito penal militar
 - há quem diga que trazer o juízo de garantias para o processo penal militar iria ferir a índole do processo; o professor discorda, entendendo o instituto como matéria de garantia e de direitos, tal qual a inversão do interrogatório
- Lembre-se que o juiz não pode alegar omissão para deixar de decidir (*non liquet*), devendo realizar integração
 - a LINDB traz algumas soluções, além das situações expressas apresentadas pelo CPPM
 - veja que, se houver previsão no código, deve-se aplicar a norma do código
 - **exemplo:** se há norma que é inconstitucional (como o interrogatório no início da instrução), haverá um vácuo no CPPM, buscando-se a solução em outro diploma
 - **exemplo:** questões repetidamente decididas pelo juízo, com divergência entre juízes; o CPC traz o IRDR para unificar os entendimentos
 - Atente-se se a omissão pura e simples, não por inconstitucionalidade, utilizando-se o art. 3º acima
 - observe, ainda, o silêncio eloquente: ex. art. 10 ; veja que não menciona o juiz nesse artigo; não é caso de omissão, mas, sim, foi proposital a retirada do juiz desse artigo; nesses casos não se aplicam as formas de integração⁶
 - obs. a jurisprudência é fruto da aplicação das formas de integração
 - obs. o STF tem tendência em considerar possível ANPP no direito militar; há HC contra decisão de IRDR no STF aguardando esse julgamento
 - s. 18 do STM: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. (DJe nº 140, de 22.08.2022, p. 1, e no BJM nº 33, de 26.08.2022, p. 2354).
 - outros exemplos de situações que decorrem do art. 3º:
 - teoria da prova ilícita e sua relativização (importada do CPP)
 - situações que não constam no CPP (que utiliza a alínea “a” do art. 3º), podem ser abarcadas pelas outras alíneas, como da analogia
 - uso do CPC entra na analogia

⁶ Art. 10. O inquérito é iniciado mediante portaria:

a) de ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator;

b) por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada, posteriormente, por ofício;

c) em virtude de requisição do Ministério Público;

d) por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 25;

e) a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar;

f) quando, de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal militar.

- **ex. de aplicação do CPC por analogia na JM estadual:** havia uma polêmica em MG sobre a aplicação da lei 9.099; o próprio tribunal suscitou um IRDR, sendo que o TJM firmou a tese de que não se aplica a citada lei, vinculando todo o tribunal
- **ex. de aplicação do CPC por analogia na JMU:** a lei 13.774 inaugurou a competência monocrática para o juiz federal da JM julgar civis ou processos envolvendo militares ligados aos civis; a lei não foi clara em relação àquele que pratica o crime como militar e perde esse cargo; alguns juízes entenderam que o agente era civil mesmo tendo praticado o crime como militar (sendo competência monocrática); alguns promotores entenderam de forma diversa, alegando que a competência deveria ser fixada a partir no momento do crime (sendo a competência do conselho); o PGJM suscitou o IRDR no STM; a tese que prevaleceu foi do julgamento de ex-militar por conselho
- O silêncio eloquente vai ser debatido nas questões do juízo de garantias, nova dinâmica do arquivamento, etc.; não constam no CPPM, estando presentes apenas no CPP; na opinião do professor, se esse sistema vingar, deve ser aproveitado no CPPM

➤ **Lei penal militar no espaço:**

QUADRO EXPOSITIVO	
CPPM	OBSERVAÇÕES
"Aplicação no espaço e no tempo Art. 4º Sem prejuízo de <u>convenções, tratados e regras de direito internacional</u>, aplicam-se as normas deste Código: Tempo de paz I - em tempo de paz: a) em todo o <u>território nacional</u>; b) <u>fora do território nacional</u> ou em lugar de <u>extraterritorialidade brasileira</u>, quando se tratar de crime que atente <u>contra as instituições militares</u> ou a <u>segurança nacional</u>, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira; c) <u>fora do território nacional</u>, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da força militar brasileira, ou em ligação com esta, de força militar estrangeira no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial; d) a bordo de <u>navios</u>, ou quaisquer outras <u>embarcações</u>, e de <u>aeronaves</u>, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam <u>sob comando militar</u> ou <u>militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade militar competente</u>; e) a bordo de <u>aeronaves e navios estrangeiros</u> desde que em <u>lugar sujeito à administração militar</u>, e a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional;	1) Territorialidade e extraterritorialidade. 2) Prevalência de tratados. 3) Crítica: poderia seguir o CPM, afinal, não há razão para aplicar o CPPM sem crime militar (NUCCI: 2013, p. 37), muito mais sem a realidade do crime contra a segurança nacional. 4) CPM = territorialidade e extraterritorialidade quase incondicionada (art. 7º) + território por extensão (art. 7º, §§ 1º a 3º). 5) CPPM: define a aplicação fora do território nacional.

- Crítica de Nucci: há uma antinomia entre CPPM e CPM, sendo que o CPM não se preocupa com essa limitação de território estrangeiro; deveria o CPPM (que é norma adjetiva) seguir a norma substantiva (CPM)
- No CPM essa extraterritorialidade é ampla e incondicionada, enquanto no CPPM há um condicionamento da extraterritorialidade (somente para crimes que atentem contra a segurança nacional ou contra as instituições militares)

QUADRO EXPOSITIVO

CPPM	OBSERVAÇÕES
“Aplicação no espaço e no tempo Art. 4º Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas deste Código: I – [...]. Tempo de guerra II - em <u>tempo de guerra</u>: a) aos <u>mesmos casos previstos para o tempo de paz</u>; b) em zona, espaço ou lugar onde se realizem <u>operações de força militar brasileira</u>, ou <u>estrangeira que lhe seja aliada</u>, ou cuja defesa, proteção ou vigilância interesse à segurança nacional, ou ao bom êxito daquelas operações; c) em <u>território estrangeiro militarmente ocupado</u>.	1) Tempo de guerra – art. 15 do CPM: <i>O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da lei penal militar, começa com a declaração ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização se nele estiver compreendido aquele reconhecimento; e termina quando ordenada a cessação das hostilidades.</i> 2) Justiça Militar em tempo de guerra (arts. 675 a 710).

- Note, novamente, a dissonância com o CPM, já que neste é incondicionada/genérica

➤ Lei penal militar intertemporal

QUADRO EXPOSITIVO

CPPM	OBSERVAÇÕES
“Aplicação intertemporal Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a <u>partir da sua vigência</u>, inclusive nos <u>processos pendentes</u>, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”.	1) Aplicação imediata, ainda que nos casos em andamento, ou seja, a lei vigente no momento do ato (<i>tempus regit actum</i>). 2) Art. 711: “Nos processos pendentes na data da entrada em vigor deste Código, observar-se-á o seguinte: a) aplicar-se-ão à prisão provisória as disposições que forem mais favoráveis ao indiciado ou acusado; b) o prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para a interposição de recurso, será regulado pela lei anterior, se esta não estatuir prazo menor do que o fixado neste Código; c) se a produção da prova testemunhal tiver sido iniciada, o interrogatório do acusado far-se-á de acordo com as normas da lei anterior; d) as perícias já iniciadas, bem como os recursos já interpostos, continuarão a reger-se pela lei anterior”.

- O STJ diz que a lei 13.491/17, no plano em que é processual, obedece ao princípio do “tempus regit actum”; a consequência é que, quando surge essa lei, os processos devem ir imediatamente para a JM (na parte que trata de competência ampliou o rol de crimes militares; crimes que eram comuns passaram a ser militares; competência material absoluta); ou seja, ratificou-se o princípio

QUADRO EXPOSITIVO

CPPM	OBSERVAÇÕES
“Aplicação à Justiça Militar Estadual Art. 6º Obedecerão às normas processuais previstas <u>neste Código</u>, no que forem aplicáveis, <u>salvo</u> quanto à <u>organização de Justiça</u>, aos <u>recursos</u> e à <u>execução de sentença</u>, os processos da <u>Justiça Militar Estadual</u>, nos crimes previstos na Lei Penal Militar a que responderem os oficiais e praças das Polícias e dos Corpos de Bombeiros, Militares”.	1) Justiças Militares Estaduais: apenas julga militares dos Estados em crimes militares e as ações judiciais contra atos disciplinares. 2) Exemplo da exceção: da execução da sentença na pena privativa de liberdade em que se aplica a LEP.

- Ressalvas da aplicação: organização da justiça; recursos (sistema recursal pode ser próprio da JM estadual); regras de execução
- obs. a LEP, em tese, poderia ser aplicada em qualquer âmbito. Entretanto, na JMU há ressalvas em aceitar certos dispositivos, como por exemplo a progressão de regime, saída temporária e a visita íntima, que não são regulamentados pelo CPPM; nota-se uma adaptação de LEP na JMU; na JM estadual há aplicação normal da LEP
 - Quando há decisão do juiz de execução criminal, a LEP prevê o agravo em execução; já no CPPM há o RESE em unificação de pena, por exemplo; veja a dissonância
 - **Como fazer a união dessas situações expostas acima?** R- JMU utiliza o art. 516⁷ do CPPM, tudo que estiver ali é RESE, inclusive em execução penal, não aplicando a LEP; JM estadual, aplica-se a LEP e não aplica o sistema recursal do CPPM (portanto, nesse caso, o recurso na execução é o agravo em execução)

⁷ Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:

- a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese;
- b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa;
- c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar;
- d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento;
- e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça;
- f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição;
- g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames;
- h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la;
- i) conceder ou negar a menagem;
- j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
- l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;
- m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena;
- n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal;
- o) decidir sobre a unificação das penas;
- p) decretar, ou não, a medida de segurança;
- q) não receber a apelação ou recurso.

- **POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR**

- **1. Ciclo de polícia.**

- Antes da eclosão do fato criminoso, há, predominantemente, uma polícia preventiva (polícia administrativa) (obs. fala-se em predominantemente preventiva, já que a prevenção é uma espécie de repressão e vice-versa)
- Com a ocorrência do crime há a repressão imediata, inaugurando-se um novo estágio do ciclo (polícia repressiva/judiciária)
- Um estágio interfere no outro
- Instituições que atuam nesse ciclo, no âmbito federal:
 - ex. a polícia federal faz a polícia preventiva aduaneira nos portos, aeroportos, para inibir ações criminosas; havendo o fato criminoso, de tráfico por exemplo, a polícia federal continua na atuação lavrando o flagrante (ou seja, faz a polícia judiciária da União –art. 144, §1º da CF/88, bem como a polícia preventiva)
 - a PRF somente faz a polícia preventiva
- Instituições que atuam nesse ciclo, no âmbito estadual:
 - polícia civil e militar
 - **polícia civil realizando a polícia judiciária:** art. 144, §4º da CF/88: “§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.”
 - **polícia militar com a polícia ostensiva e ordem pública (polícia preventiva/administrativa):** art. 144, §5º da CF/88 “§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.”
 - **obs.** ao bombeiro incumbe as atividades de defesa civil + aquelas definidas em lei
 - **polícia militar judiciária:** Crime militar no âmbito estadual é apurado pela PM, corpo de bombeiro militar, etc.
- No âmbito federal:
 - Quem faz a polícia judiciária como regra, são as forças armadas – **entendimento majoritário**
 - Atribuição de polícia judiciária da polícia federal está atrelada à competência da justiça federal no art. 109 da CF/88 (ou seja, entende-se que também cabe a atribuição de polícia judiciária para a polícia federal, ao se fazer uma composição de que a leitura do art. 144, §1º da CF/88 deve estar adstrita ao art. 109 da CF/88)
 - **Portanto, os entendimentos são os seguintes:**
 - Para alguns a polícia judiciária da União, na sua totalidade, é da polícia federal (até mesmo a polícia judiciária militar)
 - A corrente majoritária aduz que a polícia judiciária de que trata o art. 144 da CF/88 deve ser entendida de acordo com a competência da justiça federal no art. 109 (nessa competência não há crime militar) → portanto a **polícia judiciária militar no âmbito federal é feita pelas forças armadas**

- O professor entende que não existe na CF um princípio do investigador natural
 - Atribuição de polícia não está atrelada ao promotor ou juiz natural
 - Se o INQUÉRITO for bem-feito, seja pela PF ou pelo exército, pode-se denunciar como peça de informação
- **2. Conceito de polícia judiciária:** “é polícia repressiva, porque atua após a eclosão do ilícito penal, funcionando como auxiliar do Poder Judiciário” (Lazzarini: 1987, p. 36).
 - Poder Judiciário, no conceito acima, deve ser lido como sistema de persecução penal, visto que não é o Poder Judiciário que controla a atividade da polícia (o MP que faz esse controle externo)
 - Polícia investigativa é a que visa aclarar, trazendo indícios de autoria e materialidade, quando ocorre um crime miliar
- **3. Na atual ordem constitucional, o destinatário da inquisição é o MP, pelo inciso I do art. 129.**
 - **“art. 129.** São funções institucionais do Ministério Público:
 - I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;”
- **Amparo constitucional:** art. 144 cc 109.
 - **“Art. 144.** A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
 - I - polícia federal;
 - II - polícia rodoviária federal;
 - III - polícia ferroviária federal;
 - IV - polícias civis;
 - V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
 - VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)
 - § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
 - I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
 - II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;
 - III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
 - IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

§ 6º As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)”

○ **“Art. 109.** Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

- III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;
- IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;
- V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
- V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
- VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;
- VII - os habeas corpus , em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;
- VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
- IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;
- X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;
- XI - a disputa sobre direitos indígenas.

§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

➤ **4. Atribuição para o exercício da polícia:** autoridade originária ou delegada.

- obs. a melhor visão para levar para a prova é a de que o exercício da polícia judiciária militar é feito pelas autoridades militares (em âmbito estadual: PM ou bombeiros militares; em âmbito federal: forças armadas)

4.1. autoridades originárias (art. 7º):

- ~~ministros~~ [comandantes] da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em todo o território nacional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus Ministérios, bem como a militares que, neste caráter, desempenhem missão oficial, permanente ou transitória, em país estrangeiro;
- chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em relação a entidades que, por disposição legal, estejam sob sua jurisdição;
- chefes de Estado-Maior e pelo secretário-geral da Marinha, nos órgãos, forças e unidades que lhes são subordinados;
- comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos órgãos, forças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando;
- comandantes de Região Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios;
- secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de Gabinete do Ministério da Aeronáutica, nos órgãos e serviços que lhes são subordinados;
- diretores e chefes de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas leis de organização básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica;
- pelos comandantes de forças, unidades ou navios.

4.2. Devem ser feitas adaptações no âmbito das instituições estaduais e mesmo federais, após a LC nº 97/99 (Ex.: Não existem mais os ministros das Forças Armadas).

4.3. autoridades delegadas:

- observadas “jurisdição”, hierarquia e comando, para **oficiais da ativa**, fins específicos e tempo limitado (art. 7º, § 1º);
- para a instauração de IPM observa-se o posto (art. 7º, § 2º) ou a antiguidade (art. 7º, § 3º);
- indiciado inativo não prevalece sua antiguidade (art. 7º, § 4º);
- possibilidade de designação, pelo Ministro, de alguém da Reserva na impossibilidade (art. 7º, § 5º).

➤ **5. Atividades compreendidas pela polícia judiciária militar (art. 8º):**

- 5.1. apurar autoria e materialidade dos crimes militares;
 - indicar quem fez e o que a pessoa fez
 - por qualquer forma que não seja ilícita

- 5.2. prestar informações ao Poder Judiciário e ao Ministério Público;
- 5.3. cumprir mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar;
- 5.4. representar pela decretação da prisão preventiva e pelo reconhecimento de insanidade mental do indiciado;
 - na fase de inquérito também é possível a prisão preventiva
 - não há prisão temporária no âmbito militar
 - há a prisão:
 - em flagrante;
 - preventiva;
 - decorrente de condenação sem trânsito em julgado;
 - prisão do art. 18 do CPPM (**"Art. 18.** Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido, durante as investigações policiais, até trinta dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária competente. Esse prazo poderá ser prorrogado, por mais vinte dias, pelo comandante da Região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica.")
 - O encarregado do inquérito pode representar à autoridade judiciária pela prisão preventiva; ou representar pela instauração do incidente de insanidade
- 5.5. cumprir determinações e ordens da Justiça Militar sobre presos sob sua guarda e todas as prescrições do CPPM;
 - todas as ordens que são emanadas das autoridades militares ou juiz federal ou de direito da justiça militar, a polícia judiciária deve cumprir
 - não só em relação aos presos, mas também em qualquer outra situação do CPPM
 - ex. juiz determina uma condução coercitiva
- 5.6. solicitar às autoridades civis informações e medidas necessárias à elucidação dos fatos;
- 5.7. requisitar da polícia civil e repartições técnicas os exames e pesquisas para instruir a apuração;
 - Veja que, por serem medidas essenciais para a instrução, cabe o poder de **requisição**; já no ponto acima, fala-se em solicitação
- 5.8. atender pedidos de apresentação de militares à autoridade civil.
 - ex. requisição de apresentação de militar na delegacia de polícia; ofício chega no quartel para o cumprimento, sendo que aquele que possui a incumbência de polícia judiciária que irá cumprir

QUESTÃO

A Polícia Judiciária Militar (Questão 35 - 11º Concurso MPM – 2013):

- A. É exercida pelo Ministro da Defesa e pelos Comandantes das Forças, em todo território nacional;
- B. Não será exercida por Comandantes ou Diretores de estabelecimento de ensino militar, institutos, academias ou cursos de aperfeiçoamento, Estado-Maior e altos estudos;
- C. Deverá solicitar, através da autoridade judiciária militar, das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais militares que esteja a seu cargo;
- D. Compete prestar aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas.

Resposta: D

- Lembre-se que o ministro da defesa é autoridade civil
- Quando se fala unidade militar, também envolve unidades de ensino militar (ex. AMAN)
- A solicitação é diretamente (não através)
- Lembre-se que a deserção tem uma causa especial de aumento de pena quando praticada em território estrangeiro ou em local de fronteira; o critério do professor é o que traz o art. 20 da CF/88 -150km adentro do território nacional contados da marca de fronteira; esse critério dá margem para o pedido de adicional de fronteira; nessa seara o professor enviou um ofício ao exército para que essa instituição enviasse as unidades que estavam dentro dessa faixa (note que foi uma informação requisitada)

• INQUÉRITO POLICIAL MILITAR

➤ 1. Conceito:

- Apuração sumária de fato que configure crime militar, com caráter instrução provisória (art. 9º).
- Os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas instruem a ação penal (parágrafo único).
- “**Art. 9º** O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal.

Parágrafo único. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações realizados regularmente no curso do inquérito, por peritos idôneos e com obediência às formalidades previstas neste Código.”

➤ 2. Finalidade do inquérito policial militar:

- Ministrar elementos necessários à propositura da ação penal militar (art. 9º).
- obs. o professor discorda dessa finalidade, entende que é para esclarecer o fato
 - Lembre-se que pode haver o arquivamento
 - Portanto, buscam-se elementos que tragam certeza de autoria e indício de materialidade

- Atente-se em questões de provas para letra de lei

Bloco 5

➤ 3. Instauração (art. 10):

- obs. peça inaugural de um IPM é uma portaria (abaixo são demonstradas as formas de instauração)
- 3.1. de ofício, pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator;
- 3.2. por determinação ou delegação da autoridade militar superior, que, em caso de urgência, poderá ser feita por via telegráfica ou radiotelefônica e confirmada, posteriormente, por ofício;
 - **em algumas polícias militares a delegação é trabalhada da seguinte forma:** o comandante de unidade não tem como estar 24 horas atento a sua área de atribuição; por isso, estabelece-se um plantão de polícia judiciária militar; se algo acontece na noite, por exemplo, necessitando-se de instauração de IPM, já há a delegação para o oficial de serviço durante o plantão; a autoridade originária deve ratificar a instauração
 - Note que sempre deve haver essa chancela da autoridade originária em caso de instauração delegada
- 3.3. em virtude de requisição do Ministério Público;
 - juiz não está entre as autoridades que podem requisitar a instauração
- 3.4. por decisão do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 25 (provas novas);
 - o professor entende que não é o STM em si, já que este diz para o PGJM que há provas novas, sendo o MP que requisitará a instauração
 - provas novas leva ao desarquivamento: desarquivar o inquérito pode ser pegar o antigo (arquivo) e continuar ou instaurar um novo (não há lógica definida no CPPM)
 - **“Art 25.** O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade.
§ 1º Verificando a hipótese contida neste artigo, o juiz remeterá os autos ao Ministério Público, para os fins do disposto no art. 10, letra c.
§ 2º O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito.”
- 3.5. a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente, ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento de infração penal, cuja repressão caiba à Justiça Militar (não cabe recurso, mas há art. 33 do CPPM);

- Diferentemente do CPP comum em que cabe recurso ao chefe de polícia, no CPPM não há esse recurso
- **art. 33** “Qualquer pessoa que tenha ciência de um fato que, em tese, seja crime militar, pode representar (noticiar) junto ao MP “

○ 3.6. quando, de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte indício da existência de infração penal militar.

- Quando não se sabe se o fato é efetivamente crime (esse é o objeto de sindicância), buscando, por exemplo, apurar determinado dano ao patrimônio da instituição
- Atente-se que o CPPM permite que qualquer meio de apuração, que apure decentemente o fato, torne desnecessária a instauração de inquérito (art. 28)
- **“Art. 28.** O inquérito poderá ser dispensado, sem prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público:
 - a) quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais;
 - b) nos crimes contra a honra, quando decorrerem de escrito ou publicação, cujo autor esteja identificado;
 - c) nos crimes previstos nos arts. 341 e 349 do Código Penal Militar.”

QUADRO EXPOSITIVO – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS NA INSTAURAÇÃO

CPPM	OBSERVAÇÕES
“Superioridade ou igualdade de posto do infrator § 1º Tendo o infrator <u>posto superior ou igual ao do comandante</u>, diretor ou chefe de órgão ou serviço, em cujo âmbito de jurisdição militar haja ocorrido a infração penal, será feita a <u>comunicação do fato à autoridade superior competente</u>, para que esta torne efetiva a delegação, nos termos do § 2º do art. 7º. Providências antes do inquérito § 2º O aguardamento da delegação <u>não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que o substitua ou esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatamente as providências cabíveis</u>, previstas no art. 12, uma vez que tenha conhecimento de infração penal que lhe incumba reprimir ou evitar.	1) Não se pode instaurar o IPM contra pessoa mais antiga ou superior,. 2) Neste caso, comunica-se à autoridade superior para que delegue a outra pessoa, superior ou mais antigo, se não quiser ela própria instaurar. 3) Mesmo assim, as medidas preliminares ao inquérito (art. 12) devem ser adotadas (Ex.: preservação do local do crime).

- ex. coronel, para investigar a infração de alguém superior ou mais antigo, deve comunicar a autoridade superior; enquanto não chegar a instauração com delegação, as medidas que garantem a apuração podem ser adotadas

QUADRO EXPOSITIVO – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS NA INSTAURAÇÃO

CPPM	OBSERVAÇÕES
“Infração de natureza não militar § 3º Se a <u>infração penal não for</u>, evidentemente, <u>de natureza militar, comunicará o fato à autoridade policial competente, a quem fará apresentar o infrator</u>. Em se tratando de civil, menor de dezoito anos, a apresentação será feita ao Juiz de Menores. Oficial general como infrator § 4º Se o infrator for <u>oficial general</u>, será sempre comunicado o fato ao <u>ministro</u> e ao <u>chefe de Estado-Maior</u> competentes, obedecidos os trâmites regulamentares. Indícios contra oficial de posto superior ou mais antigo no curso do inquérito § 5º Se, no <u>curso do inquérito</u>, o seu encarregado verificar a existência de <u>indícios contra oficial de posto superior ao seu, ou mais antigo</u>, tomará as providências necessárias para que as suas <u>funções sejam delegadas a outro oficial</u>, nos termos do § 2º do art. 7º”.	1) Caso não seja crime militar, não se instaura IPM, mas apresenta-se o fato à autoridade policial competente. 2) A parte final do § 3º, hoje, segue o rito do ECA, devendo-se apresentar à delegacia de polícia, com trâmite posterior em vara especializada, mesmo que seja militar menor de 18 anos (art. 228 da CF). 3) Oficial general: comunicação ao Ministro da Defesa e ao Chefe do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas (LC n. 97/99). 4) Chegou a oficial superior ao seu posto ou mais antigo, o Encarregado providencia para que outro oficial seja delegado.

➤ 4. Encarregado (art. 15) – oficial da ativa:

- 4.1. sempre que possível (preferencialmente), posto não inferior ao de capitão ou capitão-tenente; (veja que não há vedação absoluta; as patentes inferiores de oficiais da ativa também podem, mas como exceção)
- 4.2. infração penal contra a segurança nacional: não mais aplicável (não há mais IPM para apurar crime contra segurança nacional)

➤ 5. Escrivão (art. 11 cc art. 152 do CPC):

- 5.1. designado em portaria ou pelo encarregado;
- 5.2. indiciado oficial: segundo ou primeiro-tenente (não pode ser inferior a esses postos; superior pode)
- 5.3. indiciado praça ou civil: sargento, subtenente ou suboficial.

○ **CPC, Art. 152.** “Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício;

II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;

III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo;

IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:

- a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;
- b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;
- c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor;

d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência;

V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça;

VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.

§ 1º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso VI.

§ 2º No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato.”

➤ **6. Medidas preliminares ao inquérito policial militar (art. 12):**

○ 6.1. dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas, enquanto necessário;

○ 6.2. apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;

○ 6.3. efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;

▪ **“Art. 244.** Considera-se em flagrante delito aquele que:

a) está cometendo o crime;

b) acaba de cometê-lo;

c) é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o seu autor;

d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, material ou papéis que façam presumir a sua participação no fato delituoso.”

○ 6.4. colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.

➤ **7. Providências pelo Encarregado (art. 13) (tomadas no curso do IPM, após às do art. 12)**

○ 7.1. tomar as medidas previstas no art. 12, se ainda não o tiverem sido;

○ 7.2. ouvir o ofendido;

○ 7.3. ouvir o indiciado;

○ 7.4. ouvir testemunhas;

○ obs. a ordem para ouvir as pessoas mencionadas acima (Mnemônico: OIT) pode ser mudada

○ 7.5. proceder a reconhecimento de pessoas e coisas, e acareações;

○ 7.6. determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outros exames e perícias;

- 7.7. determinar a avaliação e identificação da coisa subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou da qual houve indébita apropriação;
- 7.8. proceder a buscas e apreensões, nos termos dos arts. 172 a 184 e 185 a 189 (medidas preventivas e assecuratórias);
 - necessidade do mandado judicial para busca em casa (equiparado: art. 226 do CPM)
 - “**art. 226.** A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as garantias relativas à inviolabilidade do domicílio.”
- 7.9. tomar as medidas necessárias destinadas à proteção de testemunhas, peritos ou do ofendido, quando coactos ou ameaçados de coação que lhes tolha a liberdade de depor, ou a independência para a realização de perícias ou exames;
- 7.10. Para verificar a possibilidade de haver sido a infração praticada de determinado modo, o encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública, nem atente contra a hierarquia ou a disciplina militar.